

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1390/2532

นายเที่ยง จำขึ้น

โจทก์

นางกระจาง แจ้งประไพ กับพวก

จำเลย

นายเทพ จำขึ้น ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 43

ความว่า โจทก์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2531 ดังปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตรที่เสนอมาพร้อมคำร้องนี้ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรและเป็นทายาทโดยธรรมของโจทก์มีความประสงค์เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งเจ็ดไปทำการแบ่งแยกโฉนดที่ดินตามส่วนของโจทก์เนื้อที่ 5 ไร่ ตามแผนที่ท้ายฟ้องในเส้นขวางสีแดงให้แก่โจทก์ ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งเจ็ด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 106)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119,123) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมสอบผู้ร้องและทนายจำเลยที่ 1-4,6-7 แล้วทนายจำเลยรับว่าผู้ร้องเป็นบุตรโจทก์ ศาลชั้น

ต้นเห็นว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรของโจทก์ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนอีกต่อไป สมควรอนุญาตให้นายเทพ จำขึ้น ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์และให้ส่ง
ถ้อยคำสำนวนมายังศาลฎีกา(อันดับ 126)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ